

1501701-59.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... em silêncio. Em juízo confessou o tráfico, afirmando que toda a droga é sua, e que a corré não tem qualquer relação com o tráfico. A ré Patrícia, na fase policial (fls. 86/87), permaneceu em silêncio. Em juízo afirmou que estava no local fazendo programa com o réu, mas nada sabia sobre as drogas, e não participava do tráfico. A testemunha William, na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501701-59.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310706/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21396003 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7134/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2310706 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 7134/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roger Henrique Marques da Silva e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 29 "caput" do CP.

Réu Preso

Aos 17/05/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente os réus, PATRICIA APARECIDA DA SILVA e ROGER HENRIQUE MARQUES DA SILVA, acompanhados do DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, DD. Defensor Público do Estado, que atuam na defesa de ambos os réus. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início à instrução criminal os réus foram interrogados, bem como foi inquirida a testemunha PM Fausto Penna Júnior, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência

importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas PM Marcos Vinícius Oliveira de Almeida e Willian Martins de Oliveira. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ROGER HENRIQUE MARQUES DA SILVA e PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código penal. Segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2021, por volta de 15h30min, na Rua Décio Marra nº 210, apto 08, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, os réus, após aquisição de pessoa não identificada, agindo em concurso e divisão de tarefas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, tinham em depósito e guardavam, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 2,33 gramas de cocaína, distribuídas em 08 porções; 82,80 gramas de cocaína, na forma de "crack", distribuídas em 04 porções e 01 comprimido de Ecstasy. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 121/123), laudo de constatação (fls. 127/130), fotografias das drogas apreendidas (fls. 134/139), exames químico-toxicológicos (fls. 243/245 e 246/248), exame sobre os resquícios de entorpecente na balança (fls. 240/242), e exame dos celulares apreendidos (fls. 287/297). Os réus foram notificados (fls. 259 e 264) e apresentaram defesa preliminar (fls. 270 e 271). A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 272/273). Os réus foram citados (fls. 337 e 339). Realizada audiência de instrução, os réus foram interrogados e as testemunhas foram inquiridas. Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa, por sua vez, requer a absolvição por insuficiência de provas da ré Patricia, e benefícios quanto a regime e pena em relação a Roger. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é parcialmente procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu Roger, na fase policial (fls. 52/53), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou o tráfico, afirmando que toda a droga é sua, e que a corré não tem qualquer relação com o tráfico. A ré Patricia, na fase policial (fls. 86/87), permaneceu em silêncio. Em juízo afirmou que estava no local fazendo programa com o réu, mas nada sabia sobre as drogas, e não participava do tráfico. A testemunha William, na fase policial (fls. 06), informou que é usuário contumaz de entorpecentes. É do município de Lins. Estava nessa cidade à procura de emprego e aproveitou para passar na "zona do baixo meretrício" a fim de adquirir drogas. Entrou na pensão local dos fatos, no quarto nº 08, e adquiriu uma pedra de crack com um casal. Logo após deixar o local foi abordado por policiais militares. Informou-lhes onde e de quem adquiriu a droga. Não sabe dizer o nome do casal, não os conhecia. Possui passagens policiais pelos crimes previstos no art. 28 e 33, da Lei de Drogas. Os policiais militares Fausto e Marcus, na fase policial (fls. 02 e 04), bem como em juízo, narraram que no dia dos fatos faziam patrulhamento de rotina pela "zona do baixo meretrício", local conhecido como ponto de tráfico. Quando passavam defronte a uma pensão, visualizaram a testemunha Willian deixando o local e manuseando um pequeno objeto, do qual suspeitavam se tratar de entorpecente. Abordaram Willian, que trazia uma pedra de crack. De forma espontânea Willian revelou que tinha adquirido a droga na pensão, de um casal hospedado no quarto nº 08. Diligenciaram até o quarto, onde se depararam com os réus. Em revistas no local, encontraram outras porções de crack, cocaína, um comprimido de ecstasy, R\$ 500,00 e pedaços picados de uma nota de R\$ 20,00. No telhado do quarto ainda localizaram uma pedra de crack, de tamanho maior, além de uma balança de precisão com resquícios de droga. Questionados, Roger assumiu a propriedade da droga de dentro do quarto, além dos R\$ 500,00. Patricia, por sua vez, negou envolvimento com a droga, assumindo a posse da quantia de R\$ 12,90 e dos pedaços da nota de R\$ 20,00. Eis a prova colhida. Está configurado o tráfico realizado pelo réu Roger, mas não há provas suficientes para a condenação da corré Patricia. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o

exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína e crack. O exame do suposto comprimido de ecstasy teve resultado negativo (fls. 246/248). A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias da abordagem. Willian deixou a pensão em posse da pedra de crack. Ele revelou que a tinha adquirido de Roger no quarto nº 08, onde os policiais diligenciaram e encontraram o restante das drogas, o dinheiro e a balança de precisão. Ressalto que a balança de precisão apresentou resquícios de cocaína e maconha. Esse último entorpecente sequer foi apreendido, no entanto, a presença de seus resquícios assevera que a utilização habitual da balança para a pesagem de drogas. A principal razão da pesagem do entorpecente é para fornecer a terceiros. Nesse contexto, a quantidade e variedade de entorpecentes, sua variedade (crack e cocaína), a presença do dinheiro e do usuário comprador, somados, ratificaram que toda a droga era destinada à comercialização. Assim, comprovada a materialidade do tráfico. Quanto a ré Patricia, disse o policial nesta audiência que a ré era a responsável pelo quarto ocupado pelo casal, e que havia droga e balança de precisão guardada em um tenis feminino no forro do quarto, indicando que também participava do tráfico realizado pelo corréu. Não há porque se duvidar da palavra do policial, entretanto, as circunstâncias narradas são insuficientes para a condenação da ré. Isso porque não há provas de que o quarto da pensão estivesse em seu nome, ou de que o tenis lhe pertencia. Soma-se a isso o fato de que a droga foi encontrada embaixo do colchão, em lugar não visível, o fato ocorreu em uma pensão da zona do meretrício e que a ré se encontrava em situação que fortalece sua versão, de que se encontrava no local para fazer um programa sexual. Por fim, o réu assumiu a posse exclusiva da droga, confessando o tráfico, e confirmou a alegação da ré de que e a contratou para um programa. Assim, embora estejam presentes indícios de que a ré tinha conhecimento do tráfico praticado pelo corré, as provas não são suficientes para a condenação. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade em relação a Roger, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Para o réu Roger: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por crimes como furto, tráfico de entorpecentes e porte de drogas para consumo próprio (processo nº 0023739-79.2007 - fls. 152; processo nº 0057294-19.2009 - fls. 153/154; processo nº 0070363-60.2005 - fls. 154/155; processo nº 843/2002 - fls. 169). Nesse contexto, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (processo nº 0001285-10.2017 - fls. 151), que fica compensada com a atenuante da confissão. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ROGER HENRIQUE MARQUES DA SILVA às penas às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo

legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código Penal, e ABSOLVO a ré PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA da imputação que lhe é feita, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Mantenho a prisão cautelar decretada de Roger, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se na prisão em que se encontra. Expeça-se alvará de soltura de Patricia. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 121/123, uma vez que relacionadas à prática do tráfico e não

comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condene os réus nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, os acusados Roger Henrique Marques da Silva e Patrícia Aparecida da Silva informaram que NÃO DESEJAM RECORRER DA R. SENTENÇA SUPRA. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Inês Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.